

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

[기출][2023-1-1]행정청의 이주대책 대상자 제외 재결정에 대한 취소소송의 대상적격과 제소기간 기산점

《[문제1] A시는 택지개발예정지구 지정 공람공고가 이루어진 P사업지구에서 택지개발사업을 시행하고 있으며, 甲은 P사업지구내 주택을 소유하고 있는 자이다. A시는 택지개발사업과 관련한 이주대책을 수립·공고하였는데, 이에 의하면 이주대책 대상자 요건을 '택지개발예정지구 지정 공람공고일 1년 이전부터 보상계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 P사업지구 내 주택을 소유하고 계속 거주한 자로, A시로부터 그 주택에 대한 보상을 받고 이주하는 자'로 정하고 있다. 甲은 A시에 이주대책 대상자 선정 신청을 하였으나, A시는 '기준일 이후 주택 취득'을 이유로 甲을 이주대책 대상에서 제외하는 결정을 하였고, 이 결정은 2023. 6. 28. 甲에게 통보되었다(이하 '1차 결정'이라 함). 이에 甲은 A시에 이의신청을 하면서, 이의신청서에 이주대책 대상자 선정요건을 충족함을 증명할 수 있는 마을주민확인서, 수도개설 사용, 전력 개통사용자 확인 등 증빙서류를 새롭게 추가로 첨부하여 제출하였다. 그러나 A시는 추가된 증빙자료만으로 법적 소유관계를 확인할 수 없다는 이유로 甲의 이의신청을 기각하고 甲을 이주대책 대상에서 제외한다는 결정을 하였으며, 이 결정은 2023. 8. 31. 甲에게 통보되었다(이하 '2차 결정'이라 함). 다음 각 물음에 답하시오. (각 물음은 상호관련성이 없는 별개의 상황임) (50점)

(물음1) 甲이 자신을 이주대책 대상에서 제외한 A시의 결정에 대해 취소소송으로 다투려는 경우, 소의 대상 및 제소기간의 기산점에 대해 설명하시오. (25점)

<문제1의 물음1> 행정청의 이주대책 대상자 제외 재결정에 대한 취소소송의 대상적격과 제소기간 기산점

I. 문제의 제기

- 사안에서 A시는 甲을 이주대책 대상에서 제외하는 1차 결정을 하였고, 이후 甲의 이의신청에 대하여도 추가 증빙자료만으로는 선정요건을 충족하지 못한다는 이유로 이를 기각하는 2차 결정을 하였다. 쟁점으로 <甲이 취소소송을 제기하는 경우 어느 결정을 소의 대상으로 삼아야 하는지와 제소기간의 기산점을 언제로 보아야 하는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲이 자신을 이주대책 대상에서 제외한 A시의 결정에 대해 취소소송으로 다투려는 경우, 소의 대상 및 제소기간의 기산점에 대해 설명한다.

II. 거부처분과 이의신청에 대한 재결정의 법리

1. 거부처분의 성립과 소의 대상

(1) 거부처분의 성립 요건

- 행정청의 거부행위가 취소소송의 대상인 처분이 되기 위해서는 신청인에게 신청권이 존재해야 하며, 거부로 인하여 신청인의 권리나 법적 지위에 직접적인 영향을 미쳐야 한다.

(2) 취소소송의 대상적격

- "행정소송법 제19조"에 의하면 취소소송은 행정청의 처분을 대상으로 하므로, 행정청의 처분성 있는 거부행위가 대외적으로 존재할 때 비로소 소송을 제기할 수 있다.

2. 이의신청 기각결정의 새로운 처분성 인정 여부

(1) 단순한 이의신청에 대한 통지

- 처분청에 대한 임의적 이의신청에 대하여 행정청이 종전 처분을 그대로 유지하는 기각 통지를 한 경우, 이는 기존 처분을 재확인하는 것에 불과하여 독자적인 처분성이 부정된다.

(2) 새로운 사실이나 증빙 제출에 따른 재결정

- "대법원"은 이의신청을 하면서 당초 거부처분의 사유를 해소할 수 있는 새로운 사실관계나 증빙서류를 추가로 제출하는 등 실질적으로 재신청을 하였고, 행정청이 이를 재심사하여 다시 거부결정을 내렸다면 이는 새로운 거부처분에 해당한다고 판시한다.

3. 제소기간의 기산점

(1) 제소기간의 원칙적 제한

- "행정소송법 제20조 제1항"에 의하면 취소소송은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하는 엄격한 불변기간의 제한을 받는다.

(2) 새로운 거부처분 시 기산점

- 재신청에 대한 거부가 새로운 거부처분으로 성립하는 경우, 제소기간은 당초의 거부처분일이 아니라 새로운 거부처분이 있음을 안 날부터 독자적으로 새롭게 기산한다.

III. 사안의 적용

1. 소의 대상 확정

(1) 새로운 사실과 증빙서류의 제출

- 甲은 1차 결정을 통보받은 후 마을주민확인서, 수도개설 사용 및 전력 개통사용자 확인서 등 당초 선정요건을 충족함을 증명하는 실질적인 증빙서류를 새롭게 추가하여 제출하였다. 이는 단순한 처분의 재고 요청이 아닌 실질적인 재신청이다.

(2) A시의 실질적 심사와 2차 결정의 처분성

- A시는 甲이 새로 제출한 자료를 바탕으로 요건 충족 여부를 실질적으로 재심사하여 기각하는 2차 결정을 하였다. 따라서 2차 결정은 1차 결정의 반복이 아니라 독자적인 새로운 거부처분이 되므로 소의 대상은 2차 결정이 된다.

2. 제소기간 기산점 산정

(1) 1차 결정 통보일의 배제

- 1차 결정이 통보된 2023. 6. 28.은 새로운 거부처분인 2차 결정의 제소기간 기산일이 될 수 없다.

(2) 2차 결정 통보일의 기준 의제

- 소의 대상인 2차 결정이 甲에게 통보되어 도달한 날은 2023. 8. 31.이다. 따라서 취소소송의 제소기간은 甲이 2차 결정이 있음을 현실적으로 안 날인 2023. 8. 31.부터 새롭게 기산한다.

IV. 결론

1. 소의 대상의 확정

- 甲이 추가 증빙자료를 제출하여 재심사를 유도하였고 이에 따라 내려진 2차 결정은 독립적인 새로운 거부처분이므로, 취소소송의 대상은 2차 결정이 된다.

2. 제소기간 기산점의 산정

- 소의 대상이 2차 결정이 되므로, 제소기간의 기산점 역시 2차 결정의 통보를 받아 처분이 있음을 안 날인 2023. 8. 31.이 된다.

<보충>

I. 구별의 필요

- 원처분주의(행정심판 재결과의 관계)와 본 사안의 이의신청 기각 후 재결은 구별이 필요하다.

II. 원처분주의의 적용 범위

- "행정소송법 제18조 제1항"은 취소소송은 처분 등을 대상으로 한다고 규정하고, "제18조 제3항"은 행정심판을 거친 경우에도 재결에 고유한 위법이 없는 한 원처분을 대상으로 하여야 한다고 규정한다. 즉, 행정심판 재결과의 관계에서는 원처분주의가 원칙이고, 재결을 대상으로 하는 것은 예외적으로 재결에 고유한 위법이 있는 경우뿐이다.

III. 본 사안의 이의신청 기각 결정의 법적 성질

- 사안에서 甲은 1차 결정(이주대책 제외 통보)에 대하여 행정심판이 아니라, 행정청 내부적 이의신청을 하였을 뿐이다. 이의신청은 행정심판법상 법정 구제절차가 아니고, 단지 행정청 내부 절차로 종전 처분을 재검토하는 과정일 뿐이다. 따라서 본 사안의 2차 결정은 행정심판 재결이 아니라, 행정청이 새로운 자료를 심사하여 다시 내린 실질적 처분에 불과하다. 즉, 원처분주의 vs 재결주의 문제로 볼 수 없고, 단순히 최종 처분이 무엇인가의 문제로 정리된다.

IV. 1차 결정과 2차 결정의 관계

- 단순히 종전 처분을 재확인하는 것이라면, 다툼의 대상은 여전히 1차 결정(원처분)이다. 그러나 이의신청 과정에서 새로운 증빙자료가 제출되고, 행정청이 이를 실질적으로 심사한 뒤 별도의 판단을 내렸다면, 그 결과는 새로운 처분으로 평가할 수 있다. 본 사안에서는 甲이 새로운 증빙자료(마을주민확인서, 수도·전력 사용내역 등)를 제출했고, A시는 이를 근거로 별도로 판단하여 다시 제외 결정을 했다. 이는 단순한 재확인인 아니라 새로운 처분이라고 봄이 타당하다. 따라서 소송의 대상은 2차 결정이다.

V. 결론

- 본 사안은 행정심판의 재결이 아니라 내부적 이의신청이므로 원처분주의의 문제는 적용되지 않는다. 따라서 甲의 소송은 최종 처분인 2차 제외 결정을 대상으로 해야 하고, 제소기간도 2차 결정 통보일(2023. 8. 31.)을 기준으로 기산된다.